

주의 요구

1. 제 목: 담보물건 관리 업무 불철저
2. 소관부점: 대구경북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무, 정상화 실패 및 상환불능 기업에 대한 담보권 실행업무 및 이와 관련된 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제16조에 따르면 담보물건의 관리보전은 경비회사 또는 전문인과 관리용역계약을 체결하여 관리함을 원칙으로 하고, 「경비관리업무처리요강」 제20조에서는 경비목적물⁸⁾ 등 모든 물건에 대한 반출은 재해 등의 정당하고 긴급한 사유가 없는 한 경비 관리부점장⁹⁾의 승인을 득한 후 인수증을 받는 등 정해진 절차를 따르도록 되어 있다.

그리고 「담보부채권 채무조정규정」 제8조 제7항에서는 채무관계자

8) 공사가 경비관리를 하여야 할 재산 및 담보물건

9) 경비목적물을 관리하는 부점장

등으로부터 담보물건에 대한 담보권 등의 해지요청을 받은 경우에는 유효담보가액(회수가능액) 산정기준에 따라 산출한 금액을 상환 받고 이를 해지하도록 하고 있다.

따라서, 담보부채권 정리 업무 담당자는 채무관계자등으로부터 전부 또는 일부 담보물건에 대하여 저당권 해지 및 반출을 요청받은 경우에는 해당 물건의 유효담보가액을 산정하여 그 금액을 상환 받은 후 저당권을 해지하여야 하고, 반출하기 전 경비관리부점장의 승인을 득하여야 한다.

한편, 공장에 대하여 강제경매가 진행 중인 경우에는 「민사집행법」¹⁰⁾ 및 「공장 및 광업재단 저당법」¹¹⁾(이하 “공장저당법”이라 한다.)에 따라 법원이 저당권의 목적이 되는 물건 일체에 대해 압류를 명하고 경매를 진행하게 되므로, 저당권 해지 및 담보물건의 반출을 위해서는 사전에 법원과의 협의를 통해 압류 및 경매 대상 물건을 정정¹²⁾하는 등 강제 경매 절차가 차질 없이 진행되도록 하여야 하고

공장저당권의 목적 동산이 저당권자의 동의 없이 공장으로부터 반출된 경우에는 방해배제권 행사를 통해 반출된 목적 동산을 원래의 설치장소에 원상회복 되도록 요구하는 등 담보부채권 보전을 위한 조치를 취해야 한다.¹³⁾

10) 「민사집행법」 제83조에 따르면 법원은 경매절차를 개시하는 결정과 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 하는데 그 효력은 채무자에게 그 결정이 송달된 때나 등기가 된 때에 생긴다.

11) 「공장저당법」 제8조에서는 저당권의 목적인 토지나 건물에 대한 압류, 가압류 또는 가처분은 저당권의 목적이 되는 물건에 효력이 미친다고 정하고 있음

12) 「민사집행법」 제92조에 따르면 부동산이 압류채권을 위하여 의무를 진 경우에는 압류한 뒤 소유권을 취득한 제3자가 소유권을 취득할 때에 경매신청 또는 압류가 있다는 것을 알지 못하였더라도 경매절차를 계속하여 진행하도록 하고 있어 이중 매각 및 민원 방지를 위해 법원과 협의를 진행할 필요가 있음

13) 대법원 판례에 따르면 저당권자는 물권에 기하여 그 침해가 있는 때에는 그 제거나 예방을 청구할 수 있다고 할 것인 바, 공장저당권의 목적 동산이 저당권자의 동의를

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 관리 중인 담보부 채권의 담보물건 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

대구경북지역본부는 채무자 ◇◇◇◇◇(○○○○○ 0000-0)의 회생종결을 사유로 2022. 2. 24. 기업투자금융처로부터 담보부채권을 이관 받은 후 2022년 3월 채무자와 일반담보 채무조정 분할약정을 체결하였으나 2022년 6월 제3자 강제경매 신청으로 인해 [표 8]의 담보물건에 대해 2022. 7. 4. 강제경매가 개시(●●●●지원 ■■■■■타경■■■■■, 2022. 7. 6. 등기 완료)되었고

[표 8] 담보물건 개요

(단위: 백만원, m²)

대상 채권		담보 현황					
채권액	매입액	소재지	용도	종류	면적	감정가	근저당
“기재 생략”							
합 계						26,212	

경매 일정이 정해지지 않은 상황에서 2023년 8월과 12월 ◇◇◇◇◇ 대표이사(●●●●)는 본 건 담보부채권 담당자인 ㉠㉠㉠ 차장에게 담보 물건(공장) 중 일부 기계기구(2식)를 매수의향자에게 매각 후 채무를 부분 변제¹⁴⁾ 하겠다고 제안하였고, ㉠㉠㉠ 차장의 외부메일로 [표 9]와 같이 매매를 위한 가계약서를 발송하였다.

언지 아니하고 설치된 공장으로부터 반출된 경우에는 저당목적물이 제3자에게 선의 취득되지 아니하는 한 원래의 설치 장소에 원상회복할 것을 청구함은 저당권의 성질에 반하지 아니함은 물론 저당권자가 가지는 방해배제권의 당연한 행사에 해당한다고 판시하고 있음.(대법원 1996. 6. 22. 선고 95다55184 판결)

14) 당시 ◇◇◇◇◇는 분할약정 금액을 6개월 이상 연체 중이었음 (약정내용: 2022.3월 약 2.46억 원 변제 후 2022년 4월부터 2027년 3월까지 매달 약 1.27억 원 변제(총 78억 원))

[표 9] 기계기구 매매 가계약서

구분	① 1600 톤 프레스 (’23. 8. 16. ㉞㉞㉞ 차장 메일 수신)	② 1500 톤 프레스 (’23. 12. 7. ㉞㉞㉞ 차장 메일 수신)
가계약서	“기재 생략”	“기재 생략”
감정가 ¹⁵⁾	12.7억 원 (43.5억 원*0.293)	2억 원 (18억 원*0.112)
매매가	5.5억 원	4.4억 원
가계약서 주요내용	○ 공사의 근저당 해지 후 물품 반출 가능 ○ 근저당 미해지 시 5.2억 원을 공사에 예치	○ 공사의 근저당 해지 후 물품 반출 가능 문구 없음 ○ 공사에 1.5억 원 상환을 조건 으로 매각 진행

이후 경비업체(◆◆◆)에서는 2023년 10월과 2024년 1월 ㉞㉞㉞ 차장에게 기계기구를 반출해도 되는지 유선으로 문의하였는데, ㉞㉞㉞ 차장은 매각 대상 목록 수정 등 ①법원과의 협의를 누락하였을 뿐만 아니라, ②유효담보가액(14.7억 원)¹⁶⁾을 변제 받은 후 저당권을 해지하거나 ③부점장의 승인을 받는 등의 조치 없이 구두로 본 건 기계기구의 반출을 허가한 사실이 확인 되었다.¹⁷⁾

15) 2022년 8월 ○○○감정평가법인 평가(매입가(원가)를 기반으로 경과년수, 관리상태 등을 고려한 감가율을 적용하여 평가)

16) 2개 담보물건(기계기구)의 감정평가액에서 선순위채권액을 차감한 금액(14.7억 원), (근)저당권 설정최고액(216억 원), 총채권액(78억 원, 채무조정 당시) 중 가장 적은 금액

이에 1600 톤 프레스는 2023. 10. 23., 1500 톤 프레스는 2024. 2. 5. 담보물건인 공장에서 반출되었고, ㉔㉔㉔ 차장은 해당 사안에 대해 상급자(㉔㉔㉔ 팀장)에게 보고하지 않았을 뿐만 아니라 2024. 2. 1. 인사 이동 시에도 후임자(㉔㉔㉔ 대리)에게 그 사실을 인계하지 않았으며

담당 팀장 및 후임자는 강제경매 1차 입찰 기일(2024. 5. 9.) 지정 후인 2024년 4월 반출된 일부 기계가 경매 기계목록에 포함되어 있음을 발견한 경비업체 직원의 통보를 받고서야 본 건 기계기구가 정당한 절차를 거치지 않고 반출된 사실을 인지하게 되었다.

이와 같이 ㉔㉔㉔ 차장은 강제경매 절차가 진행 중인 담보물건의 반출 과정에서 ①법원에 매각 대상 목록 수정 등 협의, ②유효담보가액 변제¹⁸⁾ 후 저당권 해지, ③기계기구 반출에 대한 부점장 승인 등 관련 절차를 준수하지 않고 임의로 업무를 처리한 것으로 확인 되었다.

한편, 지역본부에서는 본 건 담보물건이 승인 없이 반출된 사실을 인지한 후 법무사 등 전문가, 법원 관계자 등과의 자문을 통해 본 건 담보물건의 경우 ①감정가(약 262억 원) 대비 70%¹⁹⁾(약 183억 원) 정도에만 낙찰되어도 채권자 전부에 채권액 배당(약 122억 원)이 가능한 점, ②경매 기일 재지정을 할 경우 채권자들의 시간과 비용 부담이 증가할 수 있고 ③낙찰 이후에 낙찰자가 매각대금 감액 신청이 가능한 점 등을 고려하여 경매를 재진행하기 보다는 원래 일정대로 법원 경매를 진행하기로 결정하였고

17) ㉔㉔㉔ 차장과 경비업체 직원과의 통화 녹취 파일을 통해 사실 확인함

18) 채무자가 발송한 기계기구 매매 가계약서에 근거당 해지를 위하여 6.7억 원을 공사에 변제한다고 되어 있으나 이는 유효담보가액에 못 미치는 금액이며, 2023. 9. 20. ㉔㉔㉔㉔에서 공사 계좌에 3억 원 입금한 이후 자진변제 이력은 없는 것으로 확인됨

19) ㉔㉔지역은 통상 공장 경매 시 1차 입찰 후 매각예정가격을 30% 저감하여 2차 입찰을 진행하며, 1년('23.12.~'24.11.) 간 ㉔㉔지역 공장 낙찰가율은 평균 73.13%임

경매 진행 결과 2024. 6. 13. ■■■■■에서 본 건 물건을 낙찰 받은 후 매각대금 감액 신청이 인정²⁰⁾(210억→198억원)되었을 뿐만 아니라 1순위 근저당권자인 공사를 포함하여 배당 대상인 모든 채권자(18명, 채납자 제외)가 채권액 전액을 배당 받고 종결 처리된 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 담보부채권 관리 시 저당권 해지 전 요건 완성 여부 확인 및 담보물건 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

사장은 담보부채권 관리 과정에서 유효담보가액 회수 후 저당권 해지 및 부점장 승인 등의 조치 없이 담보물건의 반출을 임의로 허가하는 등 「담보부채권 채무조정규정」 제8조 및 「경비관리업무처리요강」 제20조를 위반한 ㉔㉕㉖ 차장(4급)에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

대구경북지역본부 본부장은 담보부채권의 정리 과정에서 유효담보가액을 회수한 후 저당권을 해지하고 담보물 반출시 부점장의 승인을 득하는 등 담보물건 관리 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

20) 법원 확인 결과 소재불명 기계기구는 총 4식(감정가 15.4억 원)으로, 낙찰률(80.16%)을 감안하여 약 12.4억 원을 감액한 19,775,073,088원으로 매각대금 감액 결정(1600 톤 프레스 및 1500 톤 프레스 외 소재불명 기계기구는 3차원 측정기(감정가 0.2억 원) 및 3차원 스캐너(감정가 0.5억 원))

※ ㉔㉕㉖ 차장 확인 결과 채무자가 구두로 3차원 측정기의 제3자 매각에 관하여 문의한 이력은 있으나 최종 반출에 대하여 경비업체의 연락을 받거나 허가를 한 적은 없고, 3차원 스캐너의 반출은 채무자 및 경비업체 모두에게서 들은 바 없다고 함 (지역본부는 기계기구 반출을 인지한 후 경비업체에 주의 요청 공문 발송)

< 주의 촉구 관련자 1명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-------------	-------------	-------------	--------	------	------	----------

“기재 생략”

◆ 본 건 대구경북지역본부 앞 주의 촉구 관련자 ○○○ 팀장에 대하여는 「적극행정 면책제도 운영요강」 제3조에 따른 면책 요건*을 충족한 것으로 감사심의위원회에서 결정하여 주의 요구는 면책하기로 함

* 공익을 위한 업무처리, 업무를 적극적으로 처리, 고의·중과실 부존재